

律若干问题的解释》第九条第一款、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回蓝某、覃某的诉讼请求。

蓝某、覃某不服一审判决，提起上诉。广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第八条规定：“未按照法律法规、规章或者国家标准、行业标准、地方标准的强制性规定设计、施工，致使道路存在缺陷并造成交通事故，当事人请求建设单位与施工单位承担相应赔偿责任的，人民法院应予支持。”事发路段原设计符合公路交通安全设施规范，但现场实际为2米左右的垂直挡土墙，对往来的行人、车辆存在一定的安全隐患；虽然公路已通过验收，但至本案事故发生时该路段并未再进行过施工，被上诉人某工程公司作为施工单位未能举证证实建设施工时已按照设计图纸施工，亦未举证证实事故现场存在其他改建者，虽然本案交通事故的发生系覃某某本人过错造成，但公路边坡未按图纸施工，存在过错，参照上述法律规定，某工程公司作为施工单位应承担相应的赔偿责任，考虑到上诉人的家属覃某某经常往来于该路段，夜间无证行车未注意安全驾驶，因自身原因导致其驾驶的摩托车发生侧滑坠落路边深沟，覃某某对于交通事故的发生存在重大过错；某工程公司未按照图纸施工的过错有可能扩大覃某某的损害后果，本院综合事故发生的原因、损害后果及各方过错与损害后果之间因果关系，酌情确定某工程公司对上诉人因覃某某死亡造成的经济损失承担10%的民事赔偿责任，其他被上诉人对覃某某的死亡不存在过错，依法不承担本案赔偿责任，一审判决驳回上诉人的诉讼请求不当，本院予以纠正。上诉人的经济损失：死亡赔偿金694900元（34745元/年×20年）、丧葬费39756元（6626元/月×6个月），合计734656元，某工程公司承担10%即73465.6元，符合法律规定，本院予以支持。综上所述，上诉人的上诉请求部分成立，本院予以支持，一审判决认定事实不清，本院予以改判。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销广西壮族自治区马山县人民法院(2021)桂0124民初241号民事判决；

二、被上诉人某工程公司赔偿上诉人蓝某、覃某73465.6元；

三、驳回上诉人蓝某、覃某的其他诉讼请求。

【法官后语】

在驾驶人与道路环境因素造成的人身损害或财产损失的单方事故中，责任如何界定值得探讨。

一、驾驶人与道路环境因素造成的人身损害或财产损失的单方事故，应当认定为道路交通事故

《中华人民共和国道路交通安全法》规定，交通事故是指车辆在道路上因为过错或者意外造成人身损害或者财产损失的事件为交通事故。根据该定义，构成道路交通事故应具备以下四个要件：(1)主体必须是车辆；(2)空间必须是在道路上；(3)主观上必须存在意外或过错；(4)客观上必须造成人身伤亡或者财产损失的后果。那么，对于一起车辆行驶在道路上、因驾驶人的过错与道路环境因素造成人身伤亡的单方事故，应当认定为道路交通事故。

二、道路环境因素对单方道路交通事故损害赔偿责任的影响

《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项已明确，因一方当事人的过错导致道路交通事故的，应当由其承担全部责任。按照该规定，当驾驶人无证驾驶机动车、驾驶无牌照等不符合技术安全的机动车在道路上行驶过程中发生的单方事故，则由其承担全部事故责任。但是，在实践中，将该类单方道路事故责任认定为由过错机动车车主一方承担全部事故责任后，车主一方往往找不到除保险公司外的主体来承担赔偿责任。因此，在该类单方交通事故的责任认定中，我们还应当充分考虑道路环境因素与损害后果之间是否存在因果关系，即道路是否存在危及人身、他人财产安全的不合理的危险。

道路环境因素主要包含道路设计、施工、维护、交通设施、环境条件等影响道路安全的因素。判断道路环境因素与损害结果之间的因果关系，应当从道

路环境因素的异常性以及作用力来判断。在道路环境因素的异常性判断中需要注意一般化与具体化的区别，在道路环境不存在安全隐患的情况下，一方当事人的过错导致道路交通事故的，则应当由驾驶人对损害结果的发生承担全部责任；反之，则应当从因素对人身损失或财产损失结果的作用力来判断，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》对道路管理者、设计、施工等建设单位的赔偿责任作出了明确规定，道路管理者在尽到安全防护、警示等义务后，可以免除其赔偿责任，承担的是过错责任，而设计、施工等建设单位则应承担无过错赔偿责任。道路方未按照国家、行业、地方标准以及法律法规、规章的规定履行维护道路安全的义务，对道路造成的安全隐患越大，则作用力更大。因此，在驾驶人与道路环境因素造成的人身损害或财产损失的单方事故中，应当充分考虑管护、设计、施工等道路环境因素对损害后果的影响。

回归到本案中，尽管是因驾驶人的主要过错而导致事故的发生，但是道路施工方未能严格按照设计图纸施工，对道路安全存在着隐患缺陷，即便是已经通过竣工验收的，也应当根据过错责任界定责任主体。

编写人：广西壮族自治区马山县人民法院 陈彬

车辆安全统筹合同不宜在机动车交通事故纠纷中 视为债务加入条款

——覃甲等诉某物流公司等机动车交通事故责任案